

1514151-23.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164462/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25608188 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2164462 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIANDERSON MATOS DE SOUZA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514151-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514151-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164462/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25608188 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2164462 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIANDERSON MATOS DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LIANDERSON MATOS DE SOUZA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 16 horas, na altura do nº 73 da Rua Guaianases, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e guardando em depósito, para fins de tráfico, dezessete porções de "maconha". O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 133/135. A denúncia foi recebida (fls. 83/85), providência ratificada a

fls. 114. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 109), ofertou defesa preliminar (fls. 112). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Adilson e Bruno relataram em juízo que avistaram o réu que, notando a aproximação da polícia, levantou-se do “meio fio” e pôs-se, apressadamente, a andar. Afirmaram que em seu poder havia quatro porções de “maconha”, bem como, as demais, totalizando dezessete, encontraram no local onde ele se achava sentado, escondidas numa tubulação perto do “meio fio”. O réu possuía, ainda, no bolso, cento e cinquenta e seis reais “trocados”. Disseram as testemunhas que o local da prisão do acusado é ponto conhecido pela mercancia de entorpecentes e que ele confessou a prática delitiva. Interrogado em juízo, Lianderson negou a prática delitiva. Informou que estava com sua esposa e seu filho quando foi abordado numa padaria. Disse que havia comprado quatro porções de “maconha” e que o traficante correu ao notar a presença policial. Esclareceu que as testemunhas, após o abordarem, fizeram uma “varredura” e localizaram as drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, coesa como explicitado, demonstrou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. A versão do réu, ademais, não restou comprovada, o que seria viável eventualmente caso sua esposa tivesse sido arrolada. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal, acima do mínimo patamar abstratamente previsto considerando os péssimos antecedentes do apenado, que já foi condenado por roubo, decisão que não serve mais ao reconhecimento da reincidência (fls. 96/98). O envolvimento do réu com atividade criminosa, em que pese sua primariedade, é inegável. Além desta ação penal, já sofreu condenação por roubo, bem como responde a mais três ações penais, sendo duas por tráfico ilícito de entorpecentes e uma por receptação. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado nos termos do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90, providência também autorizada pelo §3º, do art. 33, do CP, considerando as nefastas consequências sociais decorrentes da traficância de drogas, causa de intranquilidade social e da imersão de jovens na criminalidade. Desta feita, a resposta estatal precisa ser efetiva a fim de se assegurar a terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR LIANDERSON MATOS DE SOUZA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

MARGEM DIREITA